

Ley 21.719
Protección de datos personales

Origen Ley 19.628 Protección a la vida privada. (1999)

Moción presentada en 1993 por el Senador Sr. Eugenio Cantaurias.

Se funda en:

- Declaración de derechos humanos 1948.
- Declaración americana de derechos y deberes del hombre 1949.
- Pacto Internacional de derechos civiles y políticos 1966
- Ley orgánica N°1 1982 Española, Protección civil del derecho al honor intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
- Ley de ficheros- Francia 1984

Clasificación de datos

Datos personales: los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables.

Datos sensibles: aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual.

Principios

- **INFORMACION Y CONSENTIMIENTO DEL TITULAR**
- **LIBERTAD DE TRATAMIENTO**
- **FINALIDAD**
- **SEGURIDAD**
- **CALIDAD DE LOS DATOS**

Ambito de aplicación

Art. 1 El tratamiento de los datos de carácter personal en registros o bancos de datos por organismos públicos o por particulares se sujetará a las disposiciones de esta ley, con excepción del que se efectúe en ejercicio de las libertades de emitir opinión y de informar, el que se regulará por la ley a que se refiere el artículo 19 N° 12, de la Constitución Política.

El tratamiento de datos de carácter personal en general, cualquiera sea la forma en que se lleve a cabo (automatizada o manual), ya sea por parte de personas naturales o jurídicas.

Fuentes del tratamiento

El tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello. (Art. 4)

- ✓ Ley
- ✓ Consentimiento



Consentimiento (Artículo 4)



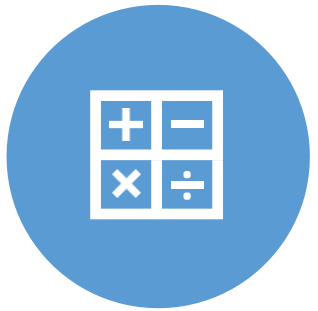
INFORMADO



EXPRESO



ESCRITO



REVOCABLE

Excepciones al consentimiento

Fuentes de acceso público:

1. Que los datos sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial,

2. Que se contengan en listados relativos a una categoría de personas que se limiten a indicar antecedentes,

3. Que sean necesarios para comunicaciones comerciales de respuesta directa o comercializaciones o ventas directas de bienes o servicios.

4. Que realicen personas jurídicas para el uso exclusivo suyo, de sus asociadas y de las entidades a que están afiliadas, con fines estadísticos, de tarificación u otros de beneficios general de aquellos

Artículo 9

Los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados. (Excepción fuente pública)

La información debe ser exacta, actualizada y responder con veracidad a la situación real del titular de los datos.

Artículo 9 inc. final.

Prohíbese la realización de todo tipo de predicciones o evaluaciones de riesgo comercial que no estén basadas únicamente en información objetiva relativa a las morosidades o protestos de las personas naturales o jurídicas de las cuales se informa.

La infracción a esta prohibición obligará a la eliminación inmediata de dicha información por parte del responsable de la base de datos y dará lugar a la indemnización de perjuicios que corresponda.

Artículo 10 Datos Se permite el tratamiento de datos sensibles

Cuando la ley lo autorice.

Esta consentimiento del titular

Datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares

Derechos del titular

(Gratis y no pueden limitarse por acto o convención)

Información: Procedencia, destinatario, finalidad e individualización con quien se comparten los datos en forma regularmente.

Cancelación del dato: Cuando su almacenamiento carezca de fundamento legal o cuando hayan caducado y cuando se hayan proporcionado voluntariamente o ellos se usen para comunicaciones comerciales.

Modificados: Cuando sean erróneos, inexactos, equívocos o incompletos.

Bloqueo: Cuya exactitud no pueda ser establecida o cuya vigencia sea dudosa y respecto de los cuales no corresponda la cancelación.

Infracciones-Sanciones

1

A falta de pronunciamiento en 2 días-Juez de Letras Civil, solicitando amparo.

2

Multa de 2 UTM a 50 UTM

3

Indemnización del daño patrimonial y moral.

De la utilización de datos personales relativos a obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial.

Los responsables de los registros o bancos de datos personales sólo podrán comunicar información que verse sobre:

- Obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, cuando éstas consten en letras de cambio y pagarés protestados; cheques protestados por falta de fondos, por haber sido girados contra cuenta corriente cerrada o por otra causa;
- El incumplimiento de obligaciones derivadas de mutuos hipotecarios y de préstamos o créditos de bancos, sociedades financieras, administradoras de mutuos hipotecarios, cooperativas de ahorros y créditos, organismos públicos y empresas del Estado sometidas a la legislación común, y de sociedades administradoras de créditos otorgados para compras en casas comerciales.
- Obligaciones de dinero que determine el Presidente de la República mediante decreto supremo, las que deberán estar sustentadas en instrumentos de pago o de crédito válidamente emitidos, en los cuales conste el consentimiento expreso del deudor u obligado al pago y su fecha de vencimiento

No podrán publicarse:



Deudas contraídas con empresas públicas o privadas de suministros básicos.



Deudas contraídas con concesionarios de autopistas por el uso de su infraestructura.



Deudas prescritas, pagadas, extinguidas.



Los protestos y morosidades, cuando éstas se hayan originado durante el período de cesantía que afecte al deudor.

Mientras tenga el beneficio del seguro de cesantía.

A falta de seguro se acredita la cesantía con finiquito.

Tratamiento de datos organismos públicos

- Sólo podrá efectuarse respecto de las materias de su competencia.
- No requiere el consentimiento del titular.
- En caso de condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena.
- **Excepción:**

  Información les sea solicitada por los tribunales de Justicia u otros organismos públicos.
- Registro civil: llevará un registro de los bancos de datos personales a cargo de organismos públicos.

Obligaciones del responsable:



OBLIGACIÓN DE SECRETO (ART. 7)



CUIDAR, APLICANDO LA DEBIDA DILIGENCIA. (ART. 11)



RESPONSABILIDAD, RESPONDER DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS. (ART. 11 Y 23)

Falencias de la ley

- La falta de un órgano administrativo fiscalizador.
- La inexistencia de un procedimiento de reclamo idóneo.
- La ausencia de un catálogo de infracciones y sanciones efectivas.
- La inexistente regulación para la transferencia internacional de datos.
- El no exigir la aplicación de medidas de seguridad.
- La falta de autorización de los titulares de datos por un sistema que establece gran cantidad de excepciones al consentimiento.
- Ausencia de normas precisas para la responsabilidad civil extracontractual adaptadas al caso.
- La inexistencia de tipos penales específicos asociados a la materia.



PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS Y CREA LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Origen del proyecto y directrices OCDE

Protección de datos personales

Principio de limitación de recogida.

Calidad de los datos.

Especificación del propósito (Finalidad)

Limitación de uso.

Salvaguardia.

Transparencia.

Participación individual (Derechos Arco).

Principio de responsabilidad.

Flujo transfronterizo de datos (Movimiento de través de fronteras nacionales.)

Asegurar que la transmisión sea segura e ininterrumpida.

Abstenerse de restringir el flujo salvo que el país de destino no tenga una adecuada protección de datos o implique una trasgresión a la normativa vigente.

Principios en el Proyecto

- La licitud del tratamiento
- Finalidad
- Proporcionalidad
- Calidad
- Seguridad
- Responsabilidad
- Información

Ámbito de aplicación

El ámbito de aplicación de la ley es todo tratamiento de datos personales que realicen las personas naturales o jurídicas, incluidos los órganos públicos, que no se encuentre regido por una **ley especial.**

Al mismo tiempo, se establece el **carácter supletorio** de esta normativa para todos aquellos tratamientos de datos regulados en leyes especiales.

Sujeto activo

Responsable: Responsable de datos o responsable: persona natural o jurídica, pública o privada, a quien compete decidir acerca del tratamiento de datos personales, con independencia de si los datos son tratados directamente por él o a través de un tercero o mandatario, y de su localización.



Encargado: El que solo o conjuntamente con otro trate datos por cuenta de otro. (proyecto 2008)

Clasificación de datos:

Dato personal: Cualquier información vinculada o referida a una persona natural, identificada o identificable. Se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente, en particular mediante uno o más identificadores, tales como el nombre, el número de cédula de identidad, el análisis de elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica. Cultural o social de dicha persona, excluyendo aquellos casos en el que el esfuerzo de identificación sea desproporcionado."

Datos personales sensibles: "Sólo tendrán esta condición aquellos datos personales que revelen el origen étnico o racial, la afiliación política, sindical o gremial, hábitos personales, las convicciones ideológicas o filosóficas, las creencias religiosas, los datos relativos a la salud, al perfil biológico humano, los datos biométricos y la información relativa a la vida sexual, a la orientación sexual y a la identidad de género de una persona natural.

Datos sensibles

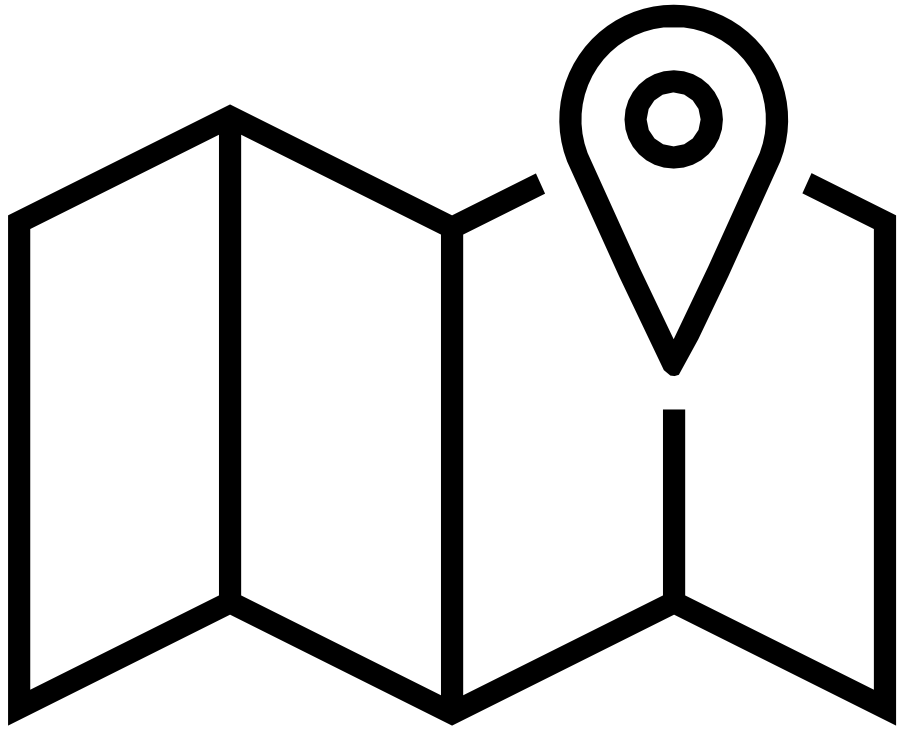
- **Perfil biológico. (Genéticos, proteómicos, metabólicos)**
- **De salud.**
- **Geolocalización o de movilidad.**
- **Biométricos.**

Datos de geolocalización (Ubicación).

- El tratamiento de los datos personales de geolocalización o de movilidad del titular se puede efectuar cuando el titular haya prestado su consentimiento en forma inequívoca.

- Debe informarse:

- Tipo de datos de geolocalización o movilidad que serán tratados,
- Finalidad
- Duración del tratamiento
- Si los datos se comunicarán o cederán a un tercero para la prestación de un servicio con valor añadido.



Datos biométricos

Aquellos obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona que permitan o confirmen la identificación única de ella, tales como la huella digital, el iris, los rasgos de la mano o faciales o la voz.



Datos biométricos

Consentimiento del artículo 16, dato sensible.

Sin consentimiento en los casos del art. 16 bis.

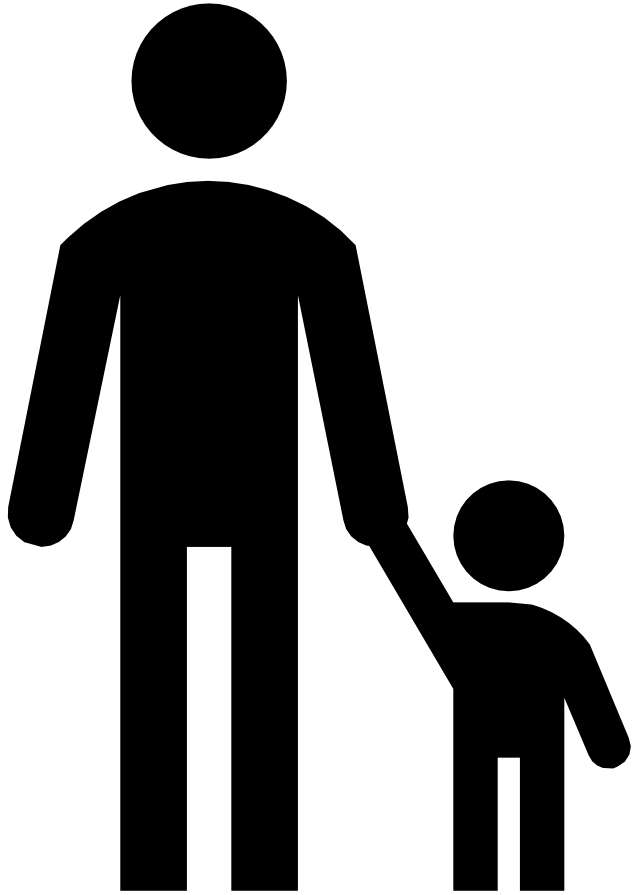
Deber de informar:

1. Identificar el sistema biométrico usado.
2. Finalidad
3. El período durante el cual los datos biométricos serán utilizados.
4. La forma en que el titular puede ejercer sus derechos.



Datos personales, niños, niñas y adolescentes.

Sólo puede realizarse el tratamiento de estos datos atendiendo el interés superior de éstos y al respecto de su autonomía progresiva.



Autonomía progresiva

- Supone que, en la medida que la persona avanza en el desarrollo de sus capacidades de acuerdo a su edad, toma control sobre diversos ámbitos de acción.

- Lo anterior implica reconocer a los niños la facultad de decidir cuándo y cómo quieren ejercer un determinado derecho, como asimismo la posibilidad de que en un momento determinado decidan no hacerlo.

- Pero se trata de una progresividad en el ejercicio de los derechos, una gradualidad, que tiene que ver con el proceso de traslación de la niñez a la mayoría de edad.

- La capacidad del niño para ejercer sus derechos va creciendo en la medida que él se desarrolla y va adquiriendo paulatinamente mayores niveles de independencia y libertad.

- Tal autonomía opera como límite a la autoridad, así por ejemplo, frente a las facultades de los padres, reforzando la idea de que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos diferentes de sus progenitores.

Menores de edad



Datos personales relativos a los niños, niñas (Menores de 14 años):

Sólo puede realizarse atendiendo al interés superior de éstos y al respeto de su autonomía progresiva.

Se requiere el consentimiento otorgado en forma específica, expresa y previa por quien tiene a su cargo el cuidado personal, salvo que expresamente lo autorice o mandate la ley.



Datos personales relativos adolescentes (14 a 18 años)

Regla general datos personales.

Excepción: datos sensibles.

Obligación en relación a datos de menores de edad

Es una obligación especial de los establecimientos educacionales y de todas las personas o entidades públicas o privadas que traten o administren datos personales de niños, niñas y adolescentes, incluido quienes ejercen su cuidado personal, velar por el uso lícito y la protección de la información personal que concierne a los niños, niñas y adolescentes.

